

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 328/2531

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์

โจทก์

นายสระ เหล่ากุดบอด

จำเลย

นายสระ เหล่ากุดบอด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91,371 ฯลฯ ฐานมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับ
อนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพกพาอาวุธปืน ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็น
บทหนัก จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี6 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่ง
หนึ่ง คงจำคุก 9 เดือนพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่สมควรรอกการลงโทษ ธิบ
ของกลาง

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 29)

จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 30)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง
(อันดับ 23,22)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 106(4)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ส่งสำนวนไปให้ศาลฎีกาวินิจฉัยในคำร้องขอประกันตัวของจำเลยตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ (อันดับ 33) ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 9)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลไม่รับฎีกาของจำเลย จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลไม่รับฎีกาของจำเลย จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-จิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ